



PUTUSAN
Nomor 810 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

MOHAMAD HIDAYAT, bertempat tinggal di Desa Sidaharja RT.02 RW.02, Kecamatan Surodadi, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 11 Lantai 2, Kelurahan Randugunting, Tegal Selatan, Kota Tegal, Jawa Tengah, diwakili oleh Dessy Wahyuni, Senior Vice President PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., dalam hal ini memberi kuasa kepada Yulita Nurwidiyanti, S.H., Legal Officer Regional Legal Team pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., Region VII/Jawa 2, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2021;
 2. **KANTOR PELAYANAN NEGARA DAN LELANG KANTOR PELAYANAN KEUANGAN NEGARA DAN LELANG TEGAL**, berkedudukan di Jalan KS Tubun Nomor 12, Kelurahan Randugunting, Tegal Selatan, Kota Tegal, Jawa Tengah, diwakili oleh Heru Pambudi, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan bertindak untuk dan atas nama Menteri Keuangan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tio Serepina Siahaan, S.H., L.L.M., Kepala Biro Advokasi Kementerian Keuangan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2021;
- Para Termohon Kasasi;

Dan

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 810 K/Pdt/2023



1. **AGUS AROFIK**, bertempat tinggal di Pagirikan RT.17 RW.04, Desa Pegirikan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah;
2. **FAIZIN**, bertempat tinggal di Desa Bedug, RT.16 RW.04, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tegal untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian Penggugat dan harus mendapatkan ganti rugi materiil maupun immateriil sebesar Rp1.027.500.000,00 (satu miliar dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menyatakan bahwa pelelangan Sertifikat Hak Milik Nomor 114, tercatat atas nama Purnomowati Raharjo d/h Tan Kim Gwee, seluas 174 terletak di Desa Pegirikan Kecamatan Talang Kabupaten Tegal yang telah dibeli oleh Turut Tergugat I dan Sertifikat Hak Milik Nomor 116, tercatat atas nama Mohamad Hidayah, seluas 209 terletak di Desa Bedug Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal yang telah dibeli oleh Turut Tergugat II adalah batal demi hukum karena harga limit lelang dibawah harga standar;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah obyek sengketa yang berupa:
 - SHM Nomor 114, tercatat atas nama Purnomowati Raharjo d/h Tan Kim Gwee, seluas 174 terletak di Desa Pegirikan Kecamatan Talang Kabupaten Tegal;
 - SHM Nomor 660, tercatat atas nama Mohamad Hidayah suami Mirotul Aminah, seluas 541 terletak di Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 810 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM Nomor 116, tercatat atas nama Mohamad Hidayah suami Mirotul Aminah, seluas 209 terletak di Desa Bedug Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal;
- SHM Nomor 198, tercatat atas nama Suharjo, Wasripah, seluas 700 terletak di Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal;
- 5. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mentaati isi putusan Pengadilan Negeri Tegal;
- 6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Atau

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal berpendapat lain, agar berkenan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi Tergugat I

1. Gugatan Penggugat pada Tergugat I adalah cacat formil karena Penggugat tidak memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan (*disqualificatoire/gemis aanhoedanigheid*);
2. Gugatan Penggugat pada Tergugat I adalah gugatan kurang pihak (*exceptio plurum litis consortium*);
3. Penggugat telah bertindak secara licik dalam mengajukan gugatannya (*exceptio doli prae sintis*);
4. Obyek sengketa bukanlah milik Penggugat, tetapi milik Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II (*exceptio domini*);
5. Gugatan Penggugat kepada Tergugat I adalah gugatan kabur (*obscur libel*);
6. Gugatan Penggugat kepada Tergugat I tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum;

Dalam Eksepsi Tergugat II

- A. Eksepsi Kompetensi Absolut;
- B. Eksepsi gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*);
- C. Gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas dan kabur (*exceptie obscur libel*);

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 810 K/Pdt/2023



D. Gugatan yang diajukan Penggugat tidak menyebutkan letak/batas-batas objek perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Tegal telah memberikan Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Tgl, tanggal 21 Maret 2022 dengan amar sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi
 - Menolak eksepsi Para Tergugat;
2. Dalam Pokok Perkara
 - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp4.421.100,00 (empat juta empat ratus dua puluh satu ribu seratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 202/Pdt/2022/PT SMG, tanggal tanggal 21 Juni 2022 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Tgl, tanggal 21 Maret 2022;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi para Tergugat;
- Menyatakan, bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 810 K/Pdt/2023



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 5 Juli 2022, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Juli 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi 202/PDT/2022/PT SMG., *juncto* Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Tgl, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tegal, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Juli 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Juli 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 202/PDT/2022/PT SMG, tanggal 21 Juni 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Tgl, Tanggal 21 Maret 2022;
 3. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;
- Subsida

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi pada tanggal 26 Juli 2022 kemudian Para Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 8 Agustus 2022 dan 9 Agustus 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan,



oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 22 Juli 2022 serta kontra memori kasasi tanggal 8 Agustus 2022 dan 9 Agustus 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tegal tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa ternyata petitum Penggugat yang meminta sita jaminan terhadap 4 (empat) buah SHM yaitu:
 - SHM Nomor 114, tercatat atas nama Purnomowati Raharjo d/h Tan Kim Gwee, seluas 174 m² (seratus tujuh puluh empat meter persegi) terletak di Desa Pegirikan Kecamatan Talang Kabupaten Tegal;
 - SHM Nomor 660, tercatat atas nama Mohamad Hidayah suami Mirotul Aminah seluas 541 m² (lima ratus empat puluh satu meter persegi), terletak di Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal;
 - SHM Nomor 116 tercatat atas nama Mohamad Hidayah suami Mirotul Aminah seluas 209 m² (dua ratus sembilan meter persegi), terletak di Desa Bedug Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal;
 - SHM Nomor 198, tercatat atas nama Suharjo, Wasripah, seluas 700 m² (tujuh ratus meter persegi), terletak di Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal;
- Bahwa karena untuk objek yang sudah di eksekusi/di lelang dengan adanya pemenang lelang, upaya hukum keberatan yang di ajukan adalah dengan mengajukan gugatan, namun terhadap objek perkara yang belum di eksekusi/dilelang maka upaya hukum yang dibenarkan adalah dengan mengajukan perlawanan/partij *verzet*; dalam Perkara ini Penggugat dalam gugatannya telah menggabungkan tuntutan sita jaminan dalam 1 (satu) gugatan terhadap 4 (empat) sertifikat Hak milik yang mana dari ke empat sertifikat tersebut 2 (dua) diantaranya yang

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 810 K/Pdt/2023



telah dilakukan proses lelang dan telah ada pembelinya sedangkan 2 (dua) objek belum laku terjual maka tepat *Judex Facti* menyatakan gugatan Penggugat kabur;

- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi MOHAMAD HIDAYAT tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MOHAMAD HIDAYAT** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 810 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Slamet Supriyono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd/

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Biaya Kasasi:

Slamet Supriyono, S.H., M.H.

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp480.000,00 +
Jumlah.....	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 810 K/Pdt/2023